



**Direction de la Voirie et des
Infrastructures**

Service des Etudes Sud

RN 117 – Lieu-dit ST PE
31 800 VILLENEUVE DE RIVIERE
Tél : 05.62.00.83.20 Fax : 05.61.89.65.35
Email : dvi.ses@cg31

N° 0593221

0825 RC LU P1 V1

RD33

Commune de BARBAZAN

**Carrefour giratoire avec la RD 33 D
PR 9+978**

**Du P.R.8.637
Au P.R. 10.766.**

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Règlement de la Consultation

Date et heure limites de réception des offres

Le jeudi 7 août 2008 À 16 Heures

Etudié par
Dessiné par

Date :
Version :

Dressé par le chef du Service des Etudes Sud

Pascal Desjardins

Vu et approuvé
Pour le Président du Conseil Général et par délégation

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

SOMMAIRE

<u>ARTICLE PREMIER : OBJET ET ETENDUE DE LA CONSULTATION</u>	3
1.1 - OBJET DE LA CONSULTATION	3
1.2 - ETENDUE DE LA CONSULTATION	3
1.3 - DECOMPOSITION DE LA CONSULTATION	3
1.4 - CONDITIONS DE PARTICIPATION DES CONCURRENTS	3
1.5 - NOMENCLATURE COMMUNAUTAIRE	3
<u>ARTICLE 2 : CONDITIONS DE LA CONSULTATION</u>	3
2.1 - DUREE DU MARCHE - DELAIS D'EXECUTION	3
2.2 - VARIANTES ET OPTIONS	3
2.3 - DELAI DE VALIDITE DES OFFRES	4
2.4 - MODE DE REGLEMENT DU MARCHE ET MODALITES DE FINANCEMENT	4
2.5 - CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION	4
2.6 - TRAVAUX INTERESSANT LA DEFENSE	4
<u>ARTICLE 3 : LES INTERVENANTS</u>	4
3.1 - MAITRISE D'OEUVRE	4
3.2 - ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION DU CHANTIER	4
3.3 - CONTROLE TECHNIQUE	4
3.4 - SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS	4
<u>ARTICLE 4 : CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION</u>	5
<u>ARTICLE 5 : PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES</u>	5
5.1 - DOCUMENT A PRODUIRE	5
5.2 - VARIANTES	6
5.3 - USAGE DE MATERIAUX DE TYPE NOUVEAU	6
<u>ARTICLE 6 : SELECTION DES CANDIDATURES ET JUGEMENT DES OFFRES</u>	6
<u>ARTICLE 7 : CONDITIONS D'ENVOI OU DE REMISE DES PLIS</u>	8
7.1 – TRANSMISSION SOUS SUPPORT PAPIER	8
7.2 – TRANSMISSION ELECTRONIQUE	8
<u>ARTICLE 8 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES</u>	9
8.1 - DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS	9
8.2 - DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES	9
8.3 - VISITES SUR SITES ET/OU CONSULTATIONS SUR PLACE	9
<u>ARTICLE 9 : CLAUSES COMPLEMENTAIRES</u>	9

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Article premier : Objet et étendue de la consultation

1.1 - Objet de la consultation

La présente consultation concerne : **RD 33 - RD 33 D Giratoire à BARBAZAN**

la réalisation d'un giratoire entre la RD 33 et la RD 33 D

Lieu(x) d'exécution : BARBAZAN

1.2 - Etendue de la consultation

Le présent appel d'offres ouvert est soumis aux dispositions des articles 33 3^{al}. et 57 à 59 du Code des marchés publics.

1.3 - Décomposition de la consultation

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches ou en lots.

1.4 - Conditions de participation des concurrents

L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et leur montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui l'exécuteront à la place du titulaire, sauf lorsque le montant est inférieur à 600 Euros T.T.C.

En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement solidaire ou conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu'il est indiqué ci-dessus.

Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :

- En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
- En qualité de membres de plusieurs groupements.

1.5 - Nomenclature communautaire

La ou les classifications principales et complémentaires conformes au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) sont :

<i>Classification principale</i>	<i>Classification complémentaire</i>
Intersection de routes. (452331251)	

Article 2 : Conditions de la consultation

2.1 - Durée du marché - Délais d'exécution

Les délais d'exécution des travaux sont laissés à l'initiative du candidat qui devra les préciser à l'acte d'engagement, sans toutefois dépasser les délais plafonds (13 semaines calendaires).

2.2 - Variantes et Options

Aucune variante, ni option n'est autorisée.

2.3 - Délai de validité des offres

Le délai de validité des offres est fixé à **90 jours** à compter de la date limite de réception des offres.

2.4 - Mode de règlement du marché et modalités de financement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s), seront payées dans un délai global de 45 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.

2.5 - Conditions particulières d'exécution

Cette consultation ne comporte aucune des conditions particulières d'exécution visées par l'article 14 du Code des marchés publics.

Aucune prestation n'est réservée au profit d'entreprises ou d'établissements visés par l'article 15 du Code des marchés publics.

2.6 - Travaux intéressant la défense

Sans objet.

Article 3 : Les intervenants

3.1 - Maîtrise d'oeuvre

La maîtrise d'oeuvre est assurée par :

**Direction de la Voirie et des Infrastructures
Service de Maitrise d'Oeuvre et Travaux Sud
RD 817 Lieu dit SAINT PE
31800 VILLENEUVE DE RIVIERE**

Le maître d'oeuvre est :

**Monsieur le Chef du Service Maîtrise d'oeuvre des Travaux Sud
pour la Maîtrise d'Oeuvre des TRAVAUX**

La mission du maître d'oeuvre est

- pour les ETUDES
la conception générale du projet et la mise point du dossier de marché
- pour les TRAVAUX
la surveillance des travaux et le suivi technique et financier du chantier

3.2 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier

Sans objet.

3.3 - Contrôle technique

Les travaux du présent marché sont soumis au contrôle technique au sens de la loi du 4 janvier 1978 dans les conditions du C.C.A.P.

3.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

L'opération de coordination de sécurité et protection de la santé de niveau II est soumise aux dispositions ci-dessous.

3.4.1 - Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé

Les entreprises seront tenues de remettre au coordonnateur S.P.S. un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé.

Article 4 : Contenu du dossier de consultation

Le dossier de consultation contient les pièces suivantes :

- Le règlement de la consultation (R.C.)
- L'acte d'engagement (A.E.) et ses annexes
- Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.)
- Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et ses documents annexés
- Le dossier des plans
- Le bordereau des prix unitaires
- Le détail estimatif
- Le plan général de coordination sécurité

Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat. Il est disponible à l'adresse électronique suivante : www.cg31.fr.

Aucune demande d'envoi du dossier sur support physique électronique n'est autorisée.

Article 5 : Présentation des candidatures et des offres

Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française ou accompagnées d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté. Elles seront exprimées en EURO.

5.1 - Document à produire

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et signées par lui :

Dans la première enveloppe intérieure : «candidature»

Les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise tels que prévus à l'article 44 du Code des marchés publics :

- Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP ;
- Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 323-1 du code du travail ;

Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise tels que prévus à l'article 45 du Code des marchés publics :

- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ;

Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise tels que prévus à l'article 45 du Code des marchés publics :

- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature ;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- Certificats de travaux de même nature réalisés au cours des 5 dernières années

Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique.

Dans la deuxième enveloppe intérieure : «offre»

Un projet de marché comprenant :

- L'acte d'engagement (A.E.) et ses annexes : à compléter par les représentants qualifiés des entreprises ayant vocation à être titulaire du contrat
- Le bordereau des prix unitaires
- Le détail estimatif
- Un mémoire justificatif des dispositions que chaque candidat se propose d'adopter pour l'exécution des travaux le concernant. Ce document comprendra toutes justifications et observations de l'entreprise

NOTA :

L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer aux bénéfices de l'avance prévue au cahier des clauses administratives particulières, ils doivent le préciser à l'acte d'engagement.

5.2 -Variantes

Aucune variante n'est autorisée.

5.3 - Usage de matériaux de type nouveau

Sans objet.

Article 6 : Sélection des candidatures et jugement des offres

Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues aux articles 52 à 55 du Code des marchés publics et donnera lieu à un classement des offres..

Les critères intervenant au moment de l'ouverture de la première enveloppe intérieure sont :

1 Garanties financières

2 Capacités professionnelles et techniques

Les critères intervenant dans la deuxième enveloppe intérieure pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :

<i>Libellé</i>	<i>%</i>
1-Prix des prestations	50
2-Valeur technique	40
3-Délai	10

Critères de jugement :

Le prix des prestations.

Ce critère sera noté sur 10 points : La note sera calculée en utilisant le rapport « offre du candidat moins disante » sur « offre du candidat analysée », l'offre moins disante obtenant la note 10 sur 10

la valeur technique des prestations.

L'analyse de ce critère s'appuiera notamment sur le mémoire technique rédigé par l'entrepreneur (pièce mentionnée à l'article 3 du présent règlement).

Ce critère sera noté sur 8 points :

- Moyens techniques : 2 points
- Technicité de l'offre : 2 points
- Hygiène et sécurité : 1 point
- Assurance qualité : 1 point
- Environnement : 1 point
- Programme d'exécution : 1 point

Le délai .

Ce critère sera noté sur 2 points : la note sera calculée en ajoutant 1/2 point par semaine calendaire en moins du délai maximum de 13 semaines, jusqu'à 2 points maximum.

En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées en lettres sur le bordereau des prix, prévaudront sur toute autre indication de l'offre et le montant du détail estimatif sera rectifié en conséquence. Les erreurs de multiplication, d'addition ou de report qui seraient constatées dans ce détail estimatif seront également rectifiées et, pour le jugement des offres, c'est le montant ainsi rectifié du détail estimatif qui sera pris en compte.

Dans le cas où des erreurs de multiplication, d'addition ou de report seraient constatées dans la décomposition d'un prix forfaitaire ou dans le sous-détail d'un prix unitaire figurant dans l'offre d'un candidat, le montant de ce prix ne sera pas rectifié pour le jugement de la consultation.

Toutefois, si le candidat concerné est sur le point d'être retenu, il sera invité à rectifier cette décomposition ou ce sou-détail pour les mettre en harmonie avec le prix forfaitaire ou le prix unitaire correspondant ; en cas de refus son offre sera éliminée comme non cohérente.

L'attention des concurrents est attirée sur le fait que toute offre incomplète sera immédiatement écartée.

L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent les certificats et attestations des articles 46-I et 46-II du Code des marchés publics. Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours.

Article 7 : Conditions d'envoi ou de remise des plis

7.1 – Transmission sous support papier

Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions :

Offre pour :

RD 33 - RD 33 D Giratoire à BARBAZAN

NE PAS OUVRIR

Ce pli devra être remis contre récépissé ou, s'il est envoyé par la poste par pli recommandé avec avis de réception postal, parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées sur la page de garde du présent document et ce, à l'adresse suivante :

**Conseil Général de la Haute-Garonne
Direction des Marchés Publics
Bâtiment B - Porte B 503
1 boulevard de la Marquette
31090 - TOULOUSE CEDEX 9**

Les plis qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites précitées ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus ; ils seront renvoyés à leurs auteurs.

Le pli précité doit contenir deux enveloppes également cachetées et portant le nom du candidat ainsi que, respectivement, les mentions « **Première enveloppe intérieure** » et « **Seconde enveloppe intérieure** ». Le contenu des enveloppes est défini à l'article 5 du présent règlement de la consultation.

7.2 – Transmission électronique

Le pouvoir adjudicateur préconise la transmission des documents par voie papier mais accepte les plis adressés par voie électronique à l'adresse suivante : www.cg31.fr

Les conditions de présentation des plis électroniques sont similaires à celles exigées pour les réponses sur support papier (un fichier ou support distinct pour chaque enveloppe). Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique.

Conformément à l'article 5 du décret du 30 avril 2002, les candidats doivent choisir entre d'une part, la transmission électronique de leurs candidatures et de leurs offres et, d'autre part leur envoi sur un support papier. Les candidatures et les offres sont considérées comme un tout et doivent faire l'objet d'un même mode de transmission, soit électronique, soit papier.

Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid.

Les candidats peuvent également transmettre, dans les délais impartis pour la remise des plis, une copie de sauvegarde sur support physique électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la mention : « copie de sauvegarde ».

Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants : format des fichiers similaires aux formats des documents disponibles sur le site

Le niveau minimum de signature électronique exigé des candidats est le Niveau II (équivalent classe 3) de la PRIS V1 (Politique de Référence Intersectorielle de Sécurité). Le certificat de signature utilisé doit être référencé sur la liste disponible à l'adresse suivante : <http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/>.

Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque candidat.

Tout document contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de sécurité et sera réputé n'avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. Dans ces conditions, il est conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi.

Les documents transmis par voie électronique seront re-matérialisés après l'ouverture des plis.

Article 8 : Renseignements complémentaires

8.1 - Demande de renseignements

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres, une demande écrite à :

Renseignement(s) administratif(s) :

Par écrit :

**Conseil Général de la Haute-Garonne
Direction des Marchés Publics
Bâtiment B - Porte B 503
1 boulevard de la Marquette
31090 - TOULOUSE CEDEX 9**

Par fax : 05 34 33 35 81

Monsieur le Directeur des Marchés Publics

Renseignement(s) technique(s) :

Par écrit :

**Conseil Général de la Haute-Garonne
Direction des Marchés Publics
Bâtiment B - Porte B 503
1 boulevard de la Marquette
31090 - TOULOUSE CEDEX 9**

Par fax : 05 34 33 35 81

Monsieur le Directeur des Marchés Publics

Une réponse sera alors adressée, par écrit, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier, 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.

8.2 - Documents complémentaires

Les documents complémentaires au cahier des charges sont communiqués aux concurrents dans les 6 jours qui suivent la réception de leur demande.

8.3 - Visites sur sites et/ou consultations sur place

**Conseil Général de la Haute-Garonne
Direction de la Voirie et des Infrastructures
Service des Etudes Sud
RD 817 lieu dit SAINT PE
31800 VILLENEUVE DE RIVIERE**

Article 9 : Clauses complémentaires

Les candidats internautes souhaitant retirer un D.C.E. par voie électronique, devront préalablement s'inscrire sur le site du Conseil Général de la Haute-Garonne (www.cg31.fr), avant de pouvoir télécharger le dossier correspondant.

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

(articles 43, 44.1 et 46 du Code des marchés publics)

Je soussigné :

Agissant pour le compte de la Société :

Siège social :

N° d'enregistrement Registre du commerce ou Répertoire des métiers :

ATTESTE SUR L'HONNEUR que :

- * je ne suis pas en redressement judiciaire ou je joins le jugement correspondant,
- * je ne tombe pas sous le coup d'une interdiction à concourir,
- * l'entreprise que je représente ou toute personne ayant agi sous son couvert, présente dans l'entreprise, n'ont pas fait l'objet au cours des 5 dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour des infractions visées aux articles L 324-9, L 324-10, L 341-6, L 125-1 et L 125-3 du Code du Travail,
- * le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L341-6, L341-6-4, L620-3 et L143-3 du Code du Travail
- * je n'ai pas l'intention de faire appel pour l'exécution du marché à des salariés de nationalité étrangère, toutefois si j'y recours, je certifie que ces salariés seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France
- * J'ai satisfait à l'ensemble des obligations en matière fiscale et sociale prévues à l'article 46-2 du Code des marchés publics

(Les candidats sont informés que, conformément à l'article 46 III du Code des marchés publics, le candidat retenu devra fournir dans un délai qui lui sera fixé par le pouvoir adjudicateur, les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents.)

☐ Entreprise occupant au moins 20 salariés (soumise à l'article L.323-1 du Code du travail)

J'ai satisfait à l'ensemble des obligations découlant des articles L.323-8-1, L.323-8-2 et L.323-8-5 du Code du travail.

Signature d'une personne ayant pouvoir d'engager la société :

Nom et qualité du signataire :

A _____ le _____
Signature :

(En cas de groupement ou de sous-traitance : cette attestation doit être fournie pour chaque membre du groupement, et pour chaque sous-traitant)

DOCUMENTS A FOURNIR PERMETTANT D'APPRECIER

LA CAPACITE DU CANDIDAT*

(Arrêté du 28 Août 2006 pris en application
de l'article 45 du Code des marchés publics)

Les documents cochés sont à fournir au titre de la première enveloppe.

☒ Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux auxquels se réfère le marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.

☒ Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.

☒ Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services fournis au cours des trois dernières années ou des principaux travaux effectués au cours des cinq dernières années indiquant notamment le montant, la date et le destinataire public ou privé.

☒ Indication des titres d'études et de l'expérience professionnelle du candidat et notamment du ou des responsables de prestations de services ou de conduite de travaux de même nature que celle du marché.

☒ Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.

☒ Certificats de qualifications professionnelles.

☐ Certificats établis par des services chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité des fournitures ou des services à des spécifications ou des normes, et à défaut, preuve de mesures équivalentes de garantie de cette qualité.

☐ Echantillons, descriptions et/ou photographies des fournitures.